

समाज_कल्याण_ऐन_२०४९

English title: Social Welfare Act, 1992

समाज कल्याण ऐन, २०४९ । लालमोहर र प्रकाशन मिति २०४९ । ७ । १७ । संशोधन गर्ने ऐन । १. केही नेपाल ऐनको व्यवस्था जगाउने ऐन, २०६३ २०६३ । ४ । २३ । २. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १ । ७ । ३. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । ४. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । १ । १९ । २०४९ सालको ऐन नं. २९ । समाज कल्याण सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना: नेपाल र नेपाली समाजको सर्वाङ्गीण विकासको लागि समाज कल्याण कार्य तथा समाज सेवासँग सम्बन्धित विभिन्न क्रियाकलापलाई विकास निर्माण कार्यहरूसँग सम्बद्ध गराई समाजका कमजोर तथा असहाय व्यक्ति, वर्ग र समुदायलाई मानवोचित जीवन यापन गर्न सक्षम तुल्याउन, समाजसेवी संघ संस्था तथा व्यक्तिको मर्यादा र प्रतिष्ठा बढाउन तथा गैर सरकारी सामाजिक संघ संस्थाहरूको काम कारबाहीमा समन्वय गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । शरी ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको एक्काइसौं वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएको छ । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “समाज कल्याण ऐन, २०४९” रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) “समाज कल्याण कार्य” भन्नाले समाजका कमजोर, असहाय र असक्त व्यक्तिका लागि सेवा पुर्याउन र समाजका पछिडिएको वर्गलाई आर्थिक एवं सामाजिक रूपमा सक्षम बनाउन गरिने सामाजिक कार्य सम्झनु पर्छ । (ख) “समाज सेवा” भन्नाले नाफाको उद्देश्य नराखी व्यक्तित्व वा सामूहिक रूपमा गरिने समाज कल्याण कार्य सम्झनु पर्छ । (ग) “सामाजिक संघ संस्था” भन्नाले समाज कल्याण कार्य गर्न प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएको र समाज सेवामा संलग्न गैर सरकारी सामाजिक संघ संस्था सम्झनु पर्छ । (घ) “परिषद्” भन्नाले दफा ५ बमोजिम स्थापना हुने समाज कल्याण परिषद् सम्झनु पर्छ । (ङ) “अध्यक्ष” भन्नाले परिषद्को अध्यक्ष सम्झनु पर्छ । (च) “सदस्य” भन्नाले परिषद्को सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले परिषद्को अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र सदस्य-सचिवलाई समेत जनाउनेछ । (छ) “वधिन” भन्नाले संघ संस्थाको वधिन सम्झनु पर्छ । (ज) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । ३. समाज कल्याण कार्यक्रम: सामाजिक कल्याण कार्यसँग सम्बन्धित विभिन्न क्रियाकलापबाट देशको सर्वाङ्गीण विकासमा टेवा पुर्याउनको लागि नेपाल सरकारले सम्बन्धित मन्त्रालय तथा सामाजिक संघ संस्थाहरू मार्फत समाज कल्याण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्नेछ । ४. समाज कल्याण सम्बन्धी विशेष कार्यक्रम: समाज कल्याण कार्य र समाज सेवा सम्बन्धमा देहायका विषयमा नेपाल सरकारले विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सक्नेछ: - । (क) बालक, वृद्ध, असहाय वा अपाङ्गहरूको हित र कल्याण गर्न, । (ख) विकासका लागि सहभागिता वृद्धि गर्न र महिलाहरूको हक हितको संरक्षण र संवर्धन गर्न, । (ग) बाल अपराध, लागू पदार्थ दुरुव्यसन वा अन्य कुलत तथा सामाजिक विकृतिबाट पीडित व्यक्तिहरूलाई मर्यादित र सम्मानित जीवन यापन गराउन, । (घ) बेरोजगार, गरीब वा अशिक्षित व्यक्तिहरूका लागि सम्मानित जीवन यापन गराउन, । (ङ) धार्मिकस्थल तथा गुठीहरूको क्रियाकलापलाई व्यवस्थित गराउन, ।

(च) पछिडिएको समुदाय वा वर्गको हितको नमिति आवश्यक व्यवस्था गर्न । ५. परिषद्को स्थापना: (१) सामाजिक संघ संस्थाहरूको समन्वय, सहयोग प्रचालन र प्रवर्धन गरी सुव्यवस्थित तरिकाले समाज कल्याण कार्य सञ्चालन गर्न समाज कल्याण परिषद्को स्थापना गरिएको छ । (२) परिषद्मा देहायका सदस्यहरू रहनेछन्: - । (क) नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । मन्त्री, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय —अध्यक्ष । (ख) नेपाल सरकारद्वारा मनोनीत समाज सेवी एकजना —उपाध्यक्ष । (ग) नेपाल सरकारद्वारा मनोनीत समाज सेवी एकजना —कोषाध्यक्ष । (घ) गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । (ङ) सदस्य (सामाजिक सेवा हेर्ने), राष्ट्रिय योजना आयोग —सदस्य । (च) कम्तीमा एकजना महिला पर्ने गरी समाज सेवीहरूमध्येबाट नेपाल सरकारद्वारा मनोनीत बढीमा चार जना —सदस्य । (छ) विभिन्न सामाजिक संघ संस्थाहरूबाट नेपाल सरकारबाट मनोनीत तीन जना —सदस्य । (ज) नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । प्रतिनिधि, सम्बन्धित मन्त्रालय (समाज कल्याण हेर्ने) —सदस्य । (झ) प्रतिनिधि, गृह मन्त्रालय —सदस्य । (ञ) नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । प्रतिनिधि, सिङ्घीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय —सदस्य । (ट) प्रतिनिधि, अर्थ मन्त्रालय —सदस्य । (ठ) नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । प्रतिनिधि, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय —सदस्य । (ड) नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । प्रतिनिधि, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय —सदस्य । (ढ) नेपाल सरकारबाट मनोनीत व्यक्ति —सदस्य-सचिव । (३) मनोनीत सदस्यहरूको पदावधि चार वर्षको हुनेछ र नजिह्र पुनः मनोनीत हुन सक्नेछन् । (४) नेपाल सरकारले समाज कल्याण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०६२ द्वारा संशोधन भई केही नेपाल ऐनको व्यवस्था जगाउने ऐन, २०६३ द्वारा स्वतः जागेको । परिषद्को कारण सहितको सफारसिमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन

गरी परषिद्का सदस्यहरू हेरफेर गर्न सक्नेछ । ६. परषिद् सङ्गठित संस्था हुने: (१) परषिद् अवच्छिन्नि उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र सङ्गठित संस्था हुनेछ । (२) परषिद्को सबै काम कारबाहीको नमित्त आफ्नो एउटा छुट्टै छाप हुनेछ । (३) परषिद्ले व्यक्ति सरह चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, बेच-बखिन गर्न वा अन्य किसिमको व्यवस्था गर्न सक्नेछ । (४) परषिद्ले व्यक्ति सरह आफ्नो नामबाट नालसि उजूर गर्न र परषिदुपर पनिसोही नामबाट नालसि उजूर लाग्न सक्नेछ । (५) परषिद्को आफ्नो छुट्टै झण्डा हुनेछ । ७. परषिद्को कार्यालय: (१) परषिद्को केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँमा रहनेछ । (२) परषिद्ले आवश्यकता अनुसार नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको ।

भतिर सम्पर्क कार्यालयहरू खोल्न सक्नेछ । ८. परषिद्को बैठक र नरिणय: (१) परषिद्को बैठक अध्यक्षले तोकेको मति, समय र स्थानमा कम्तीमा वर्षको दुईपटक बस्नेछ । (२) परषिद्को कूल सदस्य संख्याको कम्तीमा पचास प्रतिशत सदस्य उपस्थिति भएमा परषिद्को बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिन्छ । (३) परषिद्को बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ । अध्यक्षको अनुपस्थितिमा उपाध्यक्षले र अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दुवैको अनुपस्थितिमा सदस्यहरूले आफूमध्येबाट छानेको सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ । (४) परषिद्को बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा अध्यक्षले नरिणायक मत दनिन्छ । (५) परषिद्को नरिणय समाज कल्याण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०६२ द्वारा संशोधन भई केही नेपाल ऐनको व्यवस्था जगाउने ऐन, २०६३ द्वारा स्वतः जागेको । सदस्य-सचिवद्वारा प्रमाणित गरिन्छ । (६) परषिद्को बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यवधि परषिद् आफैले नरिधारण गरे बमोजमि हुनेछ । ९. परषिद्को काम, कर्तव्य र अधिकार: परषिद्को काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) समाज कल्याण कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने, सामाजिक संघ संस्थालाई सहयोग गर्ने, तनीहरूका बीच समन्वय गर्ने र तनीहरूको कामको अनुगमन, सुपरीवेक्षण र मूल्याङ्कन गर्ने, गराउने । (ख) सामाजिक संघ संस्थाहरूको स्थापना, विकास, वसितार र सुदृढीकरणको लागि आवश्यक सहयोग गर्ने, गराउने । (ग) नेपाल सरकार र सामाजिक संघ संस्थाहरू बीच समन्वयकर्ताको रूपमा कार्य गर्ने, गराउने । (घ) समाज कल्याण कार्य तथा समाज सेवा सम्बन्धी नीति निर्माण तथा कार्यक्रम तर्जुमा सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई आवश्यक परामर्श दनि । (ङ) समाज कल्याण कार्यको लागि कोषको स्थापना र सञ्चालन गर्ने, गराउने । (च) समाज सेवामा संलग्न परषिदूसँग आबद्ध संघ संस्थाहरूका लागि सूचना तथा अभिलेख केन्द्रका रूपमा कार्य गर्ने, गराउने । (छ) समाज कल्याण कार्यसँग सम्बन्धित विषयमा तालीम दनि, अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने, गराउने । (ज) परषिदूसँग आबद्ध सामाजिक संघ संस्थाहरूको भौतिक सम्परीक्षण गर्ने, गराउने । (झ) यो ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक अन्य कार्य गर्ने, गराउने । (ञ) स्वदेशी, विदेशी वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्था र विदेशी राष्ट्रसँग आवश्यक सम्झौता वा करार गर्ने, गराउने । (ट) राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट सहयोग जुटाउने र प्राप्त सहयोग रकमको सुव्यवस्था गर्ने । १०. कार्य सञ्चालन समितिको गठन: (१) परषिद्ले आफ्नो कार्य सञ्चालनका लागि परषिद्का सदस्यहरूमध्येबाट एउटा कार्य सञ्चालन समितिको गठन गर्नेछ । यस समितिमा परषिद्का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष समाज कल्याण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०६२ द्वारा संशोधन भई केही नेपाल ऐनको व्यवस्था जगाउने ऐन, २०६३ द्वारा स्वतः जागेको । र सदस्य-सचिव समेत बढीमा सातजना रहनेछन् । (२) कार्य सञ्चालन समितिले परषिद्बाट हुने वार्षिक कार्यक्रम, बजेट तथा आवश्यक नीतिगत विषयहरूलाई तयार गरी परषिद्को बैठकबाट अनुमोदन गराई लागू गराउनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) मा उल्लेख भएदेखि बाहेक कार्य सञ्चालन समितिको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएबमोजमि हुनेछ । ११. उपसमिति गठन गर्न सक्ने: (१) परषिद्ले आफ्नो कार्य सुचारु रूपले सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यकता अनुसार उपसमितिहरू गठन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि गठन हुने उपसमितिहरूको काम, कर्तव्य, अधिकार तथा कार्यवधि परषिद्ले तोकिए बमोजमि हुनेछ । १२. अनुमति र सम्झौता: (१) नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । भतिर काम गर्न चाहने विदेशी गैर सरकारी संघ संस्थाले काम गर्नु अघि परषिदूसमक्ष काम गर्ने अनुमतिको लागि निविदन दनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि निविदन प्राप्त भएको मतिले बढीमा तीन महिनाभतिर परषिद्ले नरिणय गरी अनुमत दनि सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि अनुमति प्राप्त गरेका विदेशी गैर सरकारी संघ संस्थाले नेपालभतिर कार्य सञ्चालन गर्नु अघि परषिदूसँग सम्झौता गर्नु पर्नेछ । १३. परषिद्मा आबद्ध हुने: (१) परषिदूसँग आबद्ध हुन चाहने सामाजिक संघ संस्थाहरूले तोकिए बमोजमिको ढाँचामा परषिद् समक्ष निविदन दनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि निविदन दनि सामाजिक संघ संस्थाहरूले निविदनसाथ आफ्नो विधान, कार्य समितिको सदस्यहरूको नाम, पेशा, ठेगाना र संस्था दर्ता भएको कार्यालय र मति समेत स्पष्ट खोल्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमिको निविदन प्राप्त भएपछि त्यस्तो निविदन उपर आवश्यक जाँचबुझ गरी सम्बन्धित सामाजिक संघ संस्थालाई परषिदूसँग आबद्ध गर्न उपयुक्त देखेमा परषिद्ले तोकिएबमोजमि दस्तुर लई तोकिए बमोजमिको ढाँचामा प्रमाणपत्र दनिन्छ । (४) परषिदूसँग आबद्ध सामाजिक संघ संस्थाले तोकिएबमोजमि आफूलाई परषिद्बाट अलग गर्न सक्नेछ । १४. विधान सम्बन्धी व्यवस्था: परषिद्मा आबद्ध हुन चाहने सामाजिक संघ संस्थाहरूको विधानमा प्रचलित कानूनमा उल्लेख भएका कुराहरूको अतिरिक्त तोकिए बमोजमिका कुराहरू समेत समावेश भएको हुनु पर्नेछ । १५. प्रमाणपत्र प्राप्त गरसिकेका सामाजिक संघ संस्था सम्बन्धी व्यवस्था: (१) यो ऐन प्रारम्भ हुनु अघि सामाजिक सेवा राष्ट्रिय समन्वय परषिद्बाट प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका संघ संस्थाहरू यसै ऐन बमोजमि परषिदूसँग आबद्ध भएको मानिन्छ । (२) उपदफा (१) बमोजमि परषिदूसँग

आबद्ध भएका सामाजिक संघ संस्थाहरूले यस ऐन बमोजमि आफ्नो वधिनमा आवश्यक संशोधन एवं मलिन गरी यो ऐन प्रारम्भ भएको एक वर्षभित्र परषिद्धमा पेश गर्नु पर्नेछ । १६. आर्थिक सहयोग सम्बन्धमा: (१) कुनै पनसामाजिक संघ संस्थाले नेपाल सरकार वा वदेशी सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक संघ संस्था वा नयिग वा व्यक्तबाट वस्तुगत, प्रावधिक, आर्थिक वा अन्य कुनै कसिमिको सहयोग प्राप्त गर्न चाहेमा सहयोग प्राप्त गर्न चाहेको कार्य वा परियोजनाको प्रस्ताव र अन्य विवरण सहित तोकिए बमोजमि परषिद्धसमक्ष नविदन दनु पर्नेछ ।

तर तत्काल सम्पन्न गर्नु पर्ने कार्यक्रमको हकमा भने वार्षिक दुई लाख रुपैयाँसम्मको सहयोग परषिद्धलाई पूर्व जानकारी दिई लिन सकिनेछ र सो काम सम्पन्न भएपछि तीन महिनाभित्र परषिद्धमा प्रतविदन दनु पर्नेछ । (२) परषिद्धले उपदफा (१) बमोजमि नविदन प्राप्त भएपछि सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायसँग समन्वय गरी बढीमा पैंतालीस दिन भित्र स्वीकृत दिनेछ । तर राष्ट्र हति प्रतकिल हुने कार्य वा परियोजनालाई अस्वीकृत गर्न सकिनेछ । (३) स्वीकृत परियोजना कार्यान्वयन गर्दा सम्बन्धित केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधितस्थानीय तहको सहयोग र समन्वयमा गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि नेपाल सरकारपक्ष भएको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी अनुरूप स्थापित संस्थाहरूले आकस्मिक उद्धार सेवाका लागि प्राप्त गर्ने सहायताका हकमा भने परषिद्धसँग पूर्व स्वीकृत लिनु पर्ने छैन । तर त्यस्तो सहायता प्राप्त गरेपछि परषिद्धलाई जानकारी दनु पर्नेछ । (५) स्वीकृत परियोजनालाई वदेशी संस्थाले आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउँदा नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । भित्र सञ्चालित वाणजिय बैकहरू मार्फत उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । १७. परषिद्धको कोष: (१) परषिद्धको आफ्नो छुट्टै कोष हुनेछ र सो कोषमा देहायका रकमहरू रहनेछन् :- (क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, (ख) नेपाल सरकार मार्फत कुनै वदेशी सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्था वा वदेशी संस्थाबाट प्राप्त रकम, (ग) परषिद्धको चल अचल सम्पत्तिबाट आर्जन हुने रकम, (घ) कुनै व्यक्ति, संस्था वा राष्ट्रले चन्दा, सहायता, अनुदान वा दान दातव्यको रूपमा प्रदान गरेको रकम, (ङ) अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम । (२) परषिद्धको सबै रकम परषिद्धको नाममा नेपाल राष्ट्र बैंक वा कुनै वाणजिय बैकमा खाता खोली जम्मा गरिनेछ । (३) परषिद्धको तर्फबाट व्यहोरनु पर्ने सम्पूर्ण खर्च उपदफा (१) बमोजमिको कोषबाट व्यहोरिनेछ । (४) परषिद्धको खाता सञ्चालन तोकिएबमोजमि हुनेछ । १८. लेखा र लेखापरीक्षण: (१) परषिद्धको लेखा नेपाल सरकारले अपनाएको तरिका बमोजमि राखिनेछ । (२) परषिद्धको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकको विभागबाट हुनेछ । (३) परषिद्धसँग आबद्ध सामाजिक संघ संस्थाहरूको लेखा र लेखापरीक्षण तोकिएबमोजमि हुनेछ । (४) नेपाल सरकारले चाहेमा परषिद्धको हिसाब कतिब सम्बन्धी कागजात र नगदी जिन्सी समेत जुनसुकै बखत जाँच्न वा जाँच्न लगाउन सक्नेछ । (५) परषिद्धले चाहेमा परषिद्धसँग आबद्ध सामाजिक संघ संस्थाहरूको हिसाब कतिब सम्बन्धी कागजात र नगदी जिन्सी समेत जुनसुकै बखत जाँच्न वा जाँच्न लगाउन सक्नेछ । १९. अधिकार प्रत्यायोजन: (१) परषिद्धले यो ऐन बमोजमि आफूलाई प्राप्त अधिकार आवश्यकता अनुसार अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, दफा १० बमोजमिको कार्य सञ्चालन समिति वा दफा ११ बमोजमिको उपसमितिलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । (२) अध्यक्षले आफूलाई प्राप्त अधिकार आवश्यकतानुसार परषिद्धको कुनै सदस्य वा अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।

२०. नलिम्बन वा विधितन गर्न सकिने: (१) परषिद्धसँग आबद्ध भएका वा परषिद्ध मार्फत आर्थिक सहयोग प्राप्त गरेका कुनै सामाजिक संघ संस्थाको कार्य समितिले प्रचलित नेपाल कानून वा आफ्नो विधान विपरीत काम गरेमा त्यस्तो कार्य समितिलाई परषिद्धको सफारसिमा नेपाल सरकारले तोकिएको अवधिसम्म नलिम्बन गर्न वा विधितन गर्न सक्नेछ । तर त्यसरी नलिम्बन वा विधितन गर्नु अर्घा त्यस्तो कार्य समितिलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मनासबि मौका दिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि कुनै सामाजिक संघ संस्थाको कार्य समिति नलिम्बन भएमा नलिम्बन फुकुवा नभएसम्म र विधितन भएमा नयाँ कार्य समिति गठन नभएसम्म त्यस्तो संघ संस्थाको कार्य सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारले सो संघ संस्थाको साधारण सदस्यहरू मध्येबाट एउटा तदर्थ समिति गठन गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि कुनै सामाजिक संघ संस्थाको कार्य समिति विधितन भएको कारणबाट उपदफा (२) बमोजमि गठित तदर्थ समितिले त्यसरी गठन भएको मितिले तीन महिनाभित्र त्यस्तो संघ संस्थाको विधान बमोजमि नयाँ कार्य समिति गठन गर्नु पर्नेछ । २१. कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था: (१) परषिद्धले आवश्यकता अनुसार कर्मचारीहरू नियुक्त गर्न सक्नेछ । (२) परषिद्धका कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था परषिद्धले तोके बमोजमि हुनेछ । २२. सामाजिक संघ संस्थाको संलग्नता: परषिद्धका कर्मचारीहरू परषिद्धसँग आबद्ध भएका सामाजिक संघ संस्थाहरूको कार्य समितिको पदाधिकारी वा सदस्यको रूपमा संलग्न हुन पाउने छैनन् । २३. वार्षिक प्रतविदन: (१) परषिद्धले प्रत्येक वर्ष आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६ महिनाभित्र लेखापरीक्षणको प्रतविदन आफूले गरेको काम कारबाहीको वस्तुतः विवरण समेत नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय समक्ष वार्षिक प्रतविदन पेश गर्नु पर्नेछ । (२) परषिद्धसँग आबद्ध सामाजिक संघ संस्थाले प्रत्येक वर्ष आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६ महिनाभित्र लेखापरीक्षणको प्रतविदन सहित आफूले गरेको कामको विवरण देखिने गरी परषिद्धसमक्ष वार्षिक प्रतविदन पेश गर्नु पर्नेछ । २४. बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार: यस ऐनको कार्यान्वयन गर्दा कुनै बाधा अड्काउ परेमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी आदेश जारी गरी त्यस्तो बाधा अड्काउ हटाउन सक्नेछ । २५. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क: परषिद्धले

नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ । २६. नियम बनाउने अधिकार: यस ऐनको उद्देश्य पूर्तताका लागि परिषदले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ । २७. खारेजी र बचाउ: (१) सामाजिक सेवा राष्ट्रिय समन्वय परिषद् ऐन, २०३४ खारेज गरिएकोछ र सामाजिक सेवा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को हक र दायित्व यस ऐन बमोजमि स्थापति परिषद्मा सर्नेछ । (२) सामाजिक सेवा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्मा कार्यरत कर्मचारीहरू यस ऐन बमोजमि स्थापति परिषद्मा सर्नेछन् ।